

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 97 del 22/02/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 40 del 22/02/2023

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020.
Nomina componenti commissione giudicatrice.

CUP:

- CIG:

Cap.

- Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 28 del 03/03/2022 l'Amministrazione Comunale ha inteso promuovere, una fase conoscitiva pubblica tesa a valutare l'interesse delle utenze private e pubbliche per creare una Comunità Energetica Rinnovabile "C.E.R.", favorendo, così, la costruzione di un'infrastruttura tecnologica abilitante distribuita, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli ulteriori incentivi che saranno legati al recepimento da parte dello Stato italiano della Direttiva Europea 944/2019;
- con la suddetta delibera è stato dato indirizzo al Settore Tecnico per predisporre apposita manifestazione di interesse finalizzata ad individuare uno o più soggetti facilitatori e derogatori di servizi per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di Squillace "CER Squillace", che svolgano le funzioni di produttore e proprietario degli impianti delle comunità energetiche (profilobase) oppure che erogino servizi di gestione delle comunità energetiche i cui impianti siano di proprietà dell'Ente e/o degli utenti appartenenti alle "C.E.R. Squillace" (profiloattivo), nonché di tutti gli adempimenti conseguenti necessari alla costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili "CER Squillace", ovvero redigere la bozza dello Statuto ed il Regolamento, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-con propria determinazione n° 149 del 07/04/2022 sono stati approvati lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, ed il relativo modello di domanda, finalizzato all'acquisizione di candidature preliminari, su base volontaria, senza alcuna forma di corrispettivo, per la ricerca di soggetti (FACILITATORE) in grado di svolgere tutte le azioni preliminari necessarie per la costituzione di nuovi soggetti giuridici (CER) cui parteciperà anche l'Ente nelle forme consentite e ritenute idonee dalla normativa e dalla emergente disciplina regolamentare dell'Authority di Mercato (ARERA), per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabili per la produzione di energia elettrica da dedicare all'autoconsumo energetico collettivo inteso come strategia che permette a un gruppo di soggetti di consumare, immagazzinare e cedere alla rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, conseguendo in tal modo economie sui propri costi di approvvigionamento;

Visti gli atti di gara e gli eventuali allegati;

Richiamato l'articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Arch. Antonio Macaluso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- Ing. Francesco Viscomi, Funzionario della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

- Ing. Alessandro Andreacchi, Funzionario della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo di cui all'art. 42 bis della Legge n° 8/2020, come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

- 1. di nominare** la Commissione giudicatrice per la manifestazione di interesse per la ricerca di uno o più soggetti facilitatori territoriali che supportino il Comune di Squillace nella creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) per autoconsumo collettivo, come segue:
 - Arch. Antonio Macaluso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Squillace;
 - Ing. Francesco Viscomi, Funzionario della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
 - Ing. Alessandro Andreacchi, Funzionario della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- 2. di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle manifestazioni di interesse secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
- 3. di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;
- 4. di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
- 5. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012,.
- 6. di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
- 7. di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

